

עץ משפט
נר מצוה

בטב א מיי פֿיכֿד מהלֿ מביה ה' יד סמג עשין פפ טוש"ע ח"מ ס"י רענ סעף א':

ג **ב** **ג** **ד** מיי שס ה' יג ועיין גשגשות ונמ"מ

טוש"ע שס ס"א:

גא ה מיי שס ה' יא טוש"ע שס סע"ג:

גב **ו** **ז** מיי שס ה' יב טוש"ע שס סע"ד:

רבינו גרשום

וכל היצן אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב. אותו אילן שצריך גבול סביביו שאין משתמר אלא על ידי גבול כעין שמקפין גדר סביב השדה כדי שיהא משומר על ידי גבול מפני שנמך האילן ויכלי אינשי ליטול פירות אותו אילן וקנה אנב קרקע. אבל אילן שגבהא הוא כנון חרוב מורכב וסוך השקמה שאינו צריך לשומר ואינו צריך גבול פירות גבהותו משומר הוא שאין ידו של אדם יכולה להגיע לפירותיהן והנפסים והפירות שלו כגבהות עומדיו ואין עולין לו אלא בחבל אינו נקנה אנב קרקע. דברר חשוב בפני עצמו הוא: אשר בכל גבולו סביב מיכן למצורח לו מן התורה. שהראה לו המצרים שבביבותיה מצר פלוני כך וכך מצר פלוני כך וכך. ואית דמרפשי מיכן ללוקחין מקוניה המצרים שבביבות השדה דהיינו גבולי: דיקלי: אילנות המורים גבוהים: תאלין אלו שאר אילני בחורין קטנים: הרובין. אילנות טעמים: וציצין. דקלים קטנים כעין ציטיות דבבל: ואצי"ג דכי לא כתב ליה הכי ודאי קני. דאי אחי לפני בית דין פקח יחבי ליה והאי דלא כתב ליה הכי משום טענות סופר הוא. אפילו הכי צריך למכתב ליה הכי דשופרא דשטרא הוא דאפי"ן אחי לפני בית דין טועין דהובין ליה דאי לא כתב הכי ואחוי לפני בית דין הדיוטות לא יחבי ליה אבל השתא לביא למחזק: אמר ליה. המוכר ללוקח: ארעא ודיקלי. מובינא לך: אי אית בה דיקלי יחבי ל"י תרי דיקלי. דדיקלי לא פחות מותר. ואי אית בה דיקלי משעבדי בבעל חוב של מוכר מוכר להו מניה ויחבי ליה ללוקח: ואי אמר ליה ארעא ודיקלי מובינא לך ולית בארעא תרי דיקלי ובין ויחבי ליה: אי אמר ליה ארעא בדיקלי. אי איכא דיקלי ובניה ובניי ואי לא מקח טעות הוא ולא קני כלום: בי דיקלא. במשע ארעא דראויה לדקלים. ואי ביטא הוא ושיריה כל שכן דהנך דמעלו ממנו לא ובין ושייריהו: אי אמר ליה ארעא מובין לך בר מאילני. אי אית בה אילני ובין ליה דיקקע לבר מאילני כדמתי ליה. ואי בהאיא קרקע אית בה גופני ואמא ארעא מובינא לך לבר מאילני ודאי גופני בכלל אילני נינהו ולא ארעא בדיקלי. אי אמר ליה ארעא בדיקלי ודאי גופני אלא הגפנים: מה שירי אלא הגפנים: ואי אמר ליה ארעא מובינא לך לבר מדיקלי. מה שירי: אמר רב כל שגבולו עליו בחבל הוי שיעור. ואידך אילני לא הוי שיעור וחבין ליה:

סמ:

מנהגי מילי.
דחרוז המורכב וסדן השקמה אין נמכרין בכלל שדה ^(א) וכיון דמשכחינ דאין בכלל שדה ממילא ידעינ דאפי' אם אמר כל מה שצמוכה אין נמכרין דקתני מתני' בין כך ובין כך לא מכר כו' דכל מה שצמוכה לא מהני אלא לטפוי תשמישי דשדה שאין קצועין כל כך כגון קנים ואבנים שאין מתוקנין ללכדה ומיהו להכי קיימי אצל חרוב המורכב וסדן השקמה אשמעינן קרא דחשיבי שדה צפני עמנן ומי שיס ג' ג' שדות ומכר שנים החילוים ואמר לו כל מה שצמוכן אני מוכר לך דלא מכר שדה השלישי שציניהן אף כאן לא מכר חרוב

ארעא ודיקאי' אי אית בה דיקאי' כו'.
אע"ג דאם לא אמר

דיקלי בסתמא היו כולן מכורין מיהו השתא גרע ^(א) דכעיי למימ' לקמן חוץ מחרוב פלוני דקני שאר חרובין אע"ג דבסתמא לא קני דדיקלי משמע תרי"א ולא שייך הכא שופרא דשטרא אלא דוקא כשכותב בשטר אצל הכא דבעל פה לא ועוד דהתם כתיב דיקלין ותאלין כו' והכא דלא קאמר אלא דיקלין לא שייך למימר הכי:
חוץ

פריק ליה תרי דיקלי יארעא בדיקלי חוינן אי אית בה דיקלי ^(א) יחבי ליה ואי לאו מקח טעות הוא יארעא בי דיקלי לית ליה דיקלי ^(א) דחויא לדיקלי קאמר ליה אמר ליה לבר מדיקלא פלניא יחוינן אי דיקלא טבא הוא שיעורי שייריה אי דיקלא בישא הוא כל שכן הנך יאמר ליה לבר מאילני אי אית ליה אילני לבר מאילני אי אית ליה דיקלי לבר מדיקלי אי אית ליה גופני לבר מגופני אילני וגופני לבר מאילני אילני ודיקלי לבר מאילני גופני ודיקלי לבר מגופני אמר רב יכל שעולין לו בחבל הוי שיעור כל שאין עולין לו בחבל לא הוי שיעור ודייני

המורכב וסדן השקמה:
דכסיב ויקס שדה עפרון וגו'. עפרון מכר לו השדה ללכדהא בסתמא דכתיב^(א) נתתי כסף השדה וגו' וקמהדר ליה עפרון ארץ ארצע מאות וגו' ואפ"ה קנה אכרהא כל האילנות דכתיב ויקס שדה עפרון וגו' וכל העץ אשר בכל גבולו קציב ע"י קניית השדה סתם קנה גם את כל האילנות והאי אשר בכל גבולו קרא ימירא הוא דמלי למיכתב וכל העץ אשר בשדה דהיינו בתוך גבולו השדה ולמידרש אמת מי שצריך לגבול אותן אילנות קנה שצריכן להיות ^(א) להו גבול קציב שלא יערער אדם עליהם לומר בתוך שלי נטועים ושלי הם דהיינו כגון אילנות דקין שאין להם שם והדבר שכות מי נטעם לפיכך צריך לעשות להם גבול קציב אצל כל חרוב המורכב וסדן השקמה גדולים ומשוצים ואוושא מילתיהו וידוע של מי הן ובקרקע מי הן נטועין ואין

השדה קנה את המלרים עמנן וכל האילנות הנטועין בקרקע המלר שהוא קציב השדה קנה אכרהא. כן נראה בעיני דיקלי. שגדלו כל לרכן:
סאלין. סאלין נטעים צחורים:
האלין ו**אליין**. גם הם מיני דקלים כדמתן (סוכה דף כט:.) לייני הר הצרול כשרין. ויש מפרשים שאין אלו טועינן פירות:
ואע"ג דכי לא כפז ליה הכי קני. כדמתן המוכר את השדה סתם מכר חרוב שאינו מורכב וצמולת השקמה וכ"ש שאר אילנות דהא לא משייר צמחתי' אלא חרוב המורכב וסדן השקמה:
שופרא דשטרא. ייפוי כח השטר דאפי' אי אמו לפני כ"ד טועין יחבי ליה שהרי מפורשין בתוך השטר:
א"ל לבר מדיקלא פלניא כו' הכא לא גרסינן אלא לקמן בסמוך אחר דחויא לדיקלי קא"ל:
קפסיק גמרא א"ל מוכר ללוקח ארעא ודיקלי מוצנינא לך שני מכירות הן שדה זו אני מוכר לך וקנה את השדה ואת הדקלים שצמוכו ודיקלי נמי מוצנינא לך צמקום אחר דהא לא קאמר ארעא בדיקלי כדלקמן דהוי משמע דקלים שצמוכה:
הכי גרסינן אי אים ליה דיקלי ייביז ליה פרי דיקלי. לזד אותן שצשדה המכורין בכלל שדה דמכירה אחרת היא זו ומיעוט דיקלי שנים. ויש ספרים שכותב צהן אי אית ציה דיקלי ייביז ליה תרי דיקלי דמשמע דאם יש שם דקלים הרבה צאותו שדה שמכר לו יתן לו מהן שנים ולא יותר והשאר יעבד לעממו ולא נהיאר כלל דלאיו א"ל האי ארעא מוצנינא לך קנה הכל אפילו הדקלים וכשהוסף לפרש ארעא ודיקלי יפסיד הלוקח כ"ש שיפיה כמו כדאמרן לעיל צריך למכתב ליה קני לך דיקלין ותאלין כו' דהוי שופרא דשטרא ולא אמרינן שני דקלים מכר לו והשאר עיבד לעממו ועוד הכי חשיבי ליה למימר חוינן אי אית ציה דיקלי לא ייביז ליה אלא תרי דיקלי שהרי כולן היו מכורין מסתמא והאני יתור לשון זה לשייר לעממו ומדלא קאמר הכי אלא קאמר יחבי ליה תרי דיקלי שיימ דה"ק אם יש לו דיקלי לזד אותן שמכר עם השדה לו שאן בתוך השדה ייביז ליה תרי דיקלי:
^(א) **וצין ליה פרי דיקלי**. יקנה ללכרו של זה שני דקלים שלא יהא מחוסר אמתה שכן המנהג לו שני מוכר לך אילנות שאקנה ללכרך או יחזיר לו מן המעות כנגד דמי שני דקלים:
ואי משעבדי. למלוה:
ארעא בדיקלי. שדה עם דקלים שצמוכו אני מוכר לך:
ה"ג אי אים צה: מקח טעות הוא. ששיקר צו והדרי מעות. ונהי דאין אונאה לקרקעות היכא דמוכר ביוקר אפי' יותר משמות ^[כ"מ מ.] ^(א) מקח טעות מיהא הוי דלדעת כן לא לקח אלא היה סבור שיש צה דקלים כמו שאמר ליה:
ארעא ^(א) ציה דיקלי. מקום הראוי לדקלים לית ליה ללוקח דיקלי שאם אין דקלים בשדה אין זה מקח טעות מ"ט דחויא לדיקלי קא"ל קרקע יפה לגדל דקלים. ומיהו אי אית ציה דיקלי ה"ז של לוקח דכ"ש דה"ק ארעא דחויא לדיקלי מוצנינא לך כלומר שהדקלים שצה טעוינן פירות הרבה:
א"ל מוכר ^(א) שדה אני מוכר לך לזר מדיקלא פלניא: חוינן אי דיקלא טבא הוא. כלומר מן הבינונים שטועינן פירות קצת לחודיה שייריה דעתמו ליהנות מפירות שדה פורתא וקנה הלוקח לו השאר בכלל השדה:
ואי דיקלא בישא הוא. אע"פ שיש עדיין רעים ממנו אלא דקרו ליה אינשי להאי דיקלא בישא כגון דלא טעיין קבא דלאיו טעיין קבא לאו דיקלא בישא הוא כדאמרין בעלמא (לעיל דף ט.) דיקלא דטעיין קבא אסור למקציה:
ד"ש הנה. המוטצים ממנו ששייך לעממו דהכי קאמר אפי' ההוא דיקלא בישא אני משייר לעממי. ומיהו אם יש בשדה דיקלי בישא טפי מהאי אינהו מודבני בכלל ^(א) דהא דאמרין כ"ש הנה אדיקלי דטבי טפי מהאי קאי:
ה"ג לזר מאילני אי אים ליה אילני לזר מאילני. כלומר אם אמר מוכר ללוקח שדה ^(א) אני מוכר לך לזר מאילני חוינן אי אית צה שאר אילנות כגון ויתים ותאנים ותפוחים וכל שאר אילנות חוץ מדקלים וגפנים שאין נקראין אילני:
לזר מאילני. מכר לו את השדה אצל האילנות אינן מכורין שהרי הוציאו מכלל שדה ושייך לעממו. והאי מילתא דפשיטא הוא אצל משום דבעי למימר לקמן אילני וגופני לזר מאילני נקט לה:
אי אים ציה דיקלי. צההוא שדה ואין צו שאר אילנות ואיחא אמר ליה לזר מאילני ודאי לזר מאילני^(א) מכר השדה והנהו דקלין שייר לעממו. ואע"ג דאין סתמן קרוין אילנות אלא רגלין היו לקרותן דקלין מתוך חשיבותן ומתוך שהיו רוב אילנות שלהן דקלים כיון דאין כאן שאר אילנות אלא דקלים האי דקאמר לזר מאילני לדקלים קאי:
אי אים ציה גופני. צההוא שדה והמוכר את השדה מכר את הגפנים וכיון דאמר לזר מאילני וצשדה זו אין צו אלא גפנים לזר מגופני קאמר ואם יש בשדה אילני וגופני ואיחא אמר לזר מאילני הכל מכר ואפי' הגפנים לזר מאילני דגפנים אין קורין להן אילנות ועליה דמוכר רמיא לגלויי דגם הגפנים שייר לעממו הלכך יד הלוקח על העליונה:
אילני ודיקלי לזר מאילני. הכל מכר לזר מאילני שהדקלים אין קורין להם אילני:
גופני ודיקלי לזר מגופני. אי א"ל לזר מאילני ואין בשדה אלא דקלים וגפנים שזיר דגפנים לגצי דקלים נקראין אילני ובכלל אילני הן טפי מדיקלי כן נראה בעיני. וי"מ דאין זה חזר בכלל אילני ואין זה נקרא אילן יותר מזה והלכך המוטב דהיינו גפנים שייר לעממו ולא נהיאר דאם איתא דשנייהן שוין ואין זה נקרא אילן יותר מזה ואיחא אמר לזר מאילני הוה לן למימר דתרווייהו שייר לעממו שהרי גילה דעתו שהכל קרא אילני מאחר שאין כאן שום אילן אחר שיקרא אילן אלא אלו:
ה"ג אמר רב כל שעולין כו'. ולעיל קאי היכא דא"ל לזר מאילני וקמפרש רב אלו הן אילנות ששייר שאם קטנים הן הרבה לא מיקרי אילני. ולא גרסינן לזר מדיקלי ואילני א"ר כו' ופירוש בעלמא הוא:
כל שעולין לו נחש. ללקט פירותיו חשיב אילן ובדקל מיייר כדמפרש לקמיה שגבזה הרבה ופירותיו צראשו:

צריכין גבול הלכך אין בכלל השדה קציב:
אמר רב משרשיא מלאן למלרים מה"ס. שהקונה את השדה קנה את המלרים עמנן וכל

האילנות הנטועין צמלר דמלרים בכלל שדה דהכי משמע קציב כל האילנות הנטועין בקרקע המלר שהוא קציב השדה קנה אכרהא. כן נראה בעיני דיקלי. שגדלו כל לרכן:
סאלין. סאלין נטעים צחורים:
האלין ו**אליין**. גם הם מיני דקלים כדמתן (סוכה דף כט:.) לייני הר הצרול כשרין. ויש מפרשים שאין אלו טועינן פירות:
ואע"ג דכי לא כפז ליה הכי קני. כדמתן המוכר את השדה סתם מכר חרוב שאינו מורכב וצמולת השקמה וכ"ש שאר אילנות דהא לא משייר צמחתי' אלא חרוב המורכב וסדן השקמה:
שופרא דשטרא. ייפוי כח השטר דאפי' אי אמו לפני כ"ד טועין יחבי ליה שהרי מפורשין בתוך השטר:
א"ל לזר מדיקלא פלניא כו' הכא לא גרסינן אלא לקמן בסמוך אחר דחויא לדיקלי קא"ל:
קפסיק גמרא א"ל מוכר ללוקח ארעא ודיקלי מוצנינא לך שני מכירות הן שדה זו אני מוכר לך וקנה את השדה ואת הדקלים שצמוכו ודיקלי נמי מוצנינא לך צמקום אחר דהא לא קאמר ארעא בדיקלי כדלקמן דהוי משמע דקלים שצמוכה:
הכי גרסינן אי אים ליה דיקלי ייביז ליה פרי דיקלי. לזד אותן שצשדה המכורין בכלל שדה דמכירה אחרת היא זו ומיעוט דיקלי שנים. ויש ספרים שכותב צהן אי אית ציה דיקלי ייביז ליה תרי דיקלי דמשמע דאם יש שם דקלים הרבה צאותו שדה שמכר לו יתן לו מהן שנים ולא יותר והשאר יעבד לעממו ולא נהיאר כלל דלאיו א"ל האי ארעא מוצנינא לך קנה הכל אפילו הדקלים וכשהוסף לפרש ארעא ודיקלי יפסיד הלוקח כ"ש שיפיה כמו כדאמרן לעיל צריך למכתב ליה קני לך דיקלין ותאלין כו' דהוי שופרא דשטרא ולא אמרינן שני דקלים מכר לו והשאר עיבד לעממו ועוד הכי חשיבי ליה למימר חוינן אי אית ציה דיקלי לא ייביז ליה אלא תרי דיקלי שהרי כולן היו מכורין מסתמא והאני יתור לשון זה לשייר לעממו ומדלא קאמר הכי אלא קאמר יחבי ליה תרי דיקלי שיימ דה"ק אם יש לו דיקלי לזד אותן שמכר עם השדה לו שאן בתוך השדה ייביז ליה תרי דיקלי:
^(א) **וצין ליה פרי דיקלי**. יקנה ללכרו של זה שני דקלים שלא יהא מחוסר אמתה שכן המנהג לו שני מוכר לך אילנות שאקנה ללכרך או יחזיר לו מן המעות כנגד דמי שני דקלים:
ואי משעבדי. למלוה:
ארעא בדיקלי. שדה עם דקלים שצמוכו אני מוכר לך:
ה"ג אי אים צה: מקח טעות הוא. ששיקר צו והדרי מעות. ונהי דאין אונאה לקרקעות היכא דמוכר ביוקר אפי' יותר משמות ^[כ"מ מ.] ^(א) מקח טעות מיהא הוי דלדעת כן לא לקח אלא היה סבור שיש צה דקלים כמו שאמר ליה:
ארעא ^(א) ציה דיקלי. מקום הראוי לדקלים לית ליה ללוקח דיקלי שאם אין דקלים בשדה אין זה מקח טעות מ"ט דחויא לדיקלי קא"ל קרקע יפה לגדל דקלים. ומיהו אי אית ציה דיקלי ה"ז של לוקח דכ"ש דה"ק ארעא דחויא לדיקלי מוצנינא לך כלומר שהדקלים שצה טעוינן פירות הרבה:
א"ל מוכר ^(א) שדה אני מוכר לך לזר מדיקלא פלניא: חוינן אי דיקלא טבא הוא. כלומר מן הבינונים שטועינן פירות קצת לחודיה שייריה דעתמו ליהנות מפירות שדה פורתא וקנה הלוקח לו השאר בכלל השדה:
ואי דיקלא בישא הוא. אע"פ שיש עדיין רעים ממנו אלא דקרו ליה אינשי להאי דיקלא בישא כגון דלא טעיין קבא דלאיו טעיין קבא לאו דיקלא בישא הוא כדאמרין בעלמא (לעיל דף ט.) דיקלא דטעיין קבא אסור למקציה:
ד"ש הנה. המוטצים ממנו ששייך לעממו דהכי קאמר אפי' ההוא דיקלא בישא אני משייר לעממי. ומיהו אם יש בשדה דיקלי בישא טפי מהאי אינהו מודבני בכלל ^(א) דהא דאמרין כ"ש הנה אדיקלי דטבי טפי מהאי קאי:
ה"ג לזר מאילני אי אים ליה אילני לזר מאילני. כלומר אם אמר מוכר ללוקח שדה ^(א) אני מוכר לך לזר מאילני חוינן אי אית צה שאר אילנות כגון ויתים ותאנים ותפוחים וכל שאר אילנות חוץ מדקלים וגפנים שאין נקראין אילני:
לזר מאילני. מכר לו את השדה אצל האילנות אינן מכורין שהרי הוציאו מכלל שדה ושייך לעממו. והאי מילתא דפשיטא הוא אצל משום דבעי למימר לקמן אילני וגופני לזר מאילני נקט לה:
אי אים ציה דיקלי. צההוא שדה ואין צו שאר אילנות ואיחא אמר ליה לזר מאילני ודאי לזר מאילני^(א) מכר השדה והנהו דקלין שייר לעממו. ואע"ג דאין סתמן קרוין אילנות אלא רגלין היו לקרותן דקלין מתוך חשיבותן ומתוך שהיו רוב אילנות שלהן דקלים כיון דאין כאן שאר אילנות אלא דקלים האי דקאמר לזר מאילני לדקלים קאי:
אי אים ציה גופני. צההוא שדה והמוכר את השדה מכר את הגפנים וכיון דאמר לזר מאילני וצשדה זו אין צו אלא גפנים לזר מגופני קאמר ואם יש בשדה אילני וגופני ואיחא אמר לזר מאילני הכל מכר ואפי' הגפנים לזר מאילני דגפנים אין קורין להן אילנות ועליה דמוכר רמיא לגלויי דגם הגפנים שייר לעממו הלכך יד הלוקח על העליונה:
אילני ודיקלי לזר מאילני. הכל מכר לזר מאילני שהדקלים אין קורין להם אילני:
גופני ודיקלי לזר מגופני. אי א"ל לזר מאילני ואין בשדה אלא דקלים וגפנים שזיר דגפנים לגצי דקלים נקראין אילני ובכלל אילני הן טפי מדיקלי כן נראה בעיני. וי"מ דאין זה חזר בכלל אילני ואין זה נקרא אילן יותר מזה והלכך המוטב דהיינו גפנים שייר לעממו ולא נהיאר דאם איתא דשנייהן שוין ואין זה נקרא אילן יותר מזה ואיחא אמר לזר מאילני הוה לן למימר דתרווייהו שייר לעממו שהרי גילה דעתו שהכל קרא אילני מאחר שאין כאן שום אילן אחר שיקרא אילן אלא אלו:
ה"ג אמר רב כל שעולין כו'. ולעיל קאי היכא דא"ל לזר מאילני וקמפרש רב אלו הן אילנות ששייר שאם קטנים הן הרבה לא מיקרי אילני. ולא גרסינן לזר מדיקלי ואילני א"ר כו' ופירוש בעלמא הוא:
כל שעולין לו נחש. ללקט פירותיו חשיב אילן ובדקל מיייר כדמפרש לקמיה שגבזה הרבה ופירותיו צראשו:

צריכין גבול הלכך אין בכלל השדה קציב:
אמר רב משרשיא מלאן למלרים מה"ס. שהקונה את השדה קנה את המלרים עמנן וכל

האילנות הנטועין צמלר דמלרים בכלל שדה דהכי משמע קציב כל האילנות הנטועין בקרקע המלר שהוא קציב השדה קנה אכרהא. כן נראה בעיני דיקלי. שגדלו כל לרכן:
סאלין. סאלין נטעים צחורים:
האלין ו**אליין**. גם הם מיני דקלים כדמתן (סוכה דף כט:.) לייני הר הצרול כשרין. ויש מפרשים שאין אלו טועינן פירות:
ואע"ג דכי לא כפז ליה הכי קני. כדמתן המוכר את השדה סתם מכר חרוב שאינו מורכב וצמולת השקמה וכ"ש שאר אילנות דהא לא משייר צמחתי' אלא חרוב המורכב וסדן השקמה:
שופרא דשטרא. ייפוי כח השטר דאפי' אי אמו לפני כ"ד טועין יחבי ליה שהרי מפורשין בתוך השטר:
א"ל לזר מדיקלא פלניא כו' הכא לא גרסינן אלא לקמן בסמוך אחר דחויא לדיקלי קא"ל:
קפסיק גמרא א"ל מוכר ללוקח ארעא ודיקלי מוצנינא לך שני מכירות הן שדה זו אני מוכר לך וקנה את השדה ואת הדקלים שצמוכו ודיקלי נמי מוצנינא לך צמקום אחר דהא לא קאמר ארעא בדיקלי כדלקמן דהוי משמע דקלים שצמוכה:
הכי גרסינן אי אים ליה דיקלי ייביז ליה פרי דיקלי. לזד אותן שצשדה המכורין בכלל שדה דמכירה אחרת היא זו ומיעוט דיקלי שנים. ויש ספרים שכותב צהן אי אית ציה דיקלי ייביז ליה תרי דיקלי דמשמע דאם יש שם דקלים הרבה צאותו שדה שמכר לו יתן לו מהן שנים ולא יותר והשאר יעבד לעממו ולא נהיאר כלל דלאיו א"ל האי ארעא מוצנינא לך קנה הכל אפילו הדקלים וכשהוסף לפרש ארעא ודיקלי יפסיד הלוקח כ"ש שיפיה כמו כדאמרן לעיל צריך למכתב ליה קני לך דיקלין ותאלין כו' דהוי שופרא דשטרא ולא אמרינן שני דקלים מכר לו והשאר עיבד לעממו ועוד הכי חשיבי ליה למימר חוינן אי אית ציה דיקלי לא ייביז ליה אלא תרי דיקלי שהרי כולן היו מכורין מסתמא והאני יתור לשון זה לשייר לעממו ומדלא קאמר הכי אלא קאמר יחבי ליה תרי דיקלי שיימ דה"ק אם יש לו דיקלי לזד אותן שמכר עם השדה לו שאן בתוך השדה ייביז ליה תרי דיקלי:
^(א) **וצין ליה פרי דיקלי**. יקנה ללכרו של זה שני דקלים שלא יהא מחוסר אמתה שכן המנהג לו שני מוכר לך אילנות שאקנה ללכרך או יחזיר לו מן המעות כנגד דמי שני דקלים:
ואי משעבדי. למלוה:
ארעא בדיקלי. שדה עם דקלים שצמוכו אני מוכר לך:
ה"ג אי אים צה: מקח טעות הוא. ששיקר צו והדרי מעות. ונהי דאין אונאה לקרקעות היכא דמוכר ביוקר אפי' יותר משמות ^[כ"מ מ.] ^(א) מקח טעות מיהא הוי דלדעת כן לא לקח אלא היה סבור שיש צה דקלים כמו שאמר ליה:
ארעא ^(א) ציה דיקלי. מקום הראוי לדקלים לית ליה ללוקח דיקלי שאם אין דקלים בשדה אין זה מקח טעות מ"ט דחויא לדיקלי קא"ל קרקע יפה לגדל דקלים. ומיהו אי אית ציה דיקלי ה"ז של לוקח דכ"ש דה"ק ארעא דחויא לדיקלי מוצנינא לך כלומר שהדקלים שצה טעוינן פירות הרבה:
א"ל מוכר ^(א) שדה אני מוכר לך לזר מדיקלא פלניא: חוינן אי דיקלא טבא הוא. כלומר מן הבינונים שטועינן פירות קצת לחודיה שייריה דעתמו ליהנות מפירות שדה פורתא וקנה הלוקח לו השאר בכלל השדה:
ואי דיקלא בישא הוא. אע"פ שיש עדיין רעים ממנו אלא דקרו ליה אינשי להאי דיקלא בישא כגון דלא טעיין קבא דלאיו טעיין קבא לאו דיקלא בישא הוא כדאמרין בעלמא (לעיל דף ט.) דיקלא דטעיין קבא אסור למקציה:
ד"ש הנה. המוטצים ממנו ששייך לעממו דהכי קאמר אפי' ההוא דיקלא בישא אני משייר לעממי. ומיהו אם יש בשדה דיקלי בישא טפי מהאי אינהו מודבני בכלל ^(א) דהא דאמרין כ"ש הנה אדיקלי דטבי טפי מהאי קאי:
ה"ג לזר מאילני אי אים ליה אילני לזר מאילני. כלומר אם אמר מוכר ללוקח שדה ^(א) אני מוכר לך לזר מאילני חוינן אי אית צה שאר אילנות כגון ויתים ותאנים ותפוחים וכל שאר אילנות חוץ מדקלים וגפנים שאין נקראין אילני:
לזר מאילני. מכר לו את השדה אצל האילנות אינן מכורין שהרי הוציאו מכלל שדה ושייך לעממו. והאי מילתא דפשיטא הוא אצל משום דבעי למימר לקמן אילני וגופני לזר מאילני נקט לה:
אי אים ציה דיקלי. צההוא שדה ואין צו שאר אילנות ואיחא אמר ליה לזר מאילני ודאי לזר מאילני^(א) מכר השדה והנהו דקלין שייר לעממו. ואע"ג דאין סתמן קרוין אילנות אלא רגלין היו לקרותן דקלין מתוך חשיבותן ומתוך שהיו רוב אילנות שלהן דקלים כיון דאין כאן שאר אילנות אלא דקלים האי דקאמר לזר מאילני לדקלים קאי:
אי אים ציה גופני. צההוא שדה והמוכר את השדה מכר את הגפנים וכיון דאמר לזר מאילני וצשדה זו אין צו אלא גפנים לזר מגופני קאמר ואם יש בשדה אילני וגופני ואיחא אמר לזר מאילני הכל מכר ואפי' הגפנים לזר מאילני דגפנים אין קורין להן אילנות ועליה דמוכר רמיא לגלויי דגם הגפנים שייר לעממו הלכך יד הלוקח על העליונה:
אילני ודיקלי לזר מאילני. הכל מכר לזר מאילני שהדקלים אין קורין להם אילני:
גופני ודיקלי לזר מגופני. אי א"ל לזר מאילני ואין בשדה אלא דקלים וגפנים שזיר דגפנים לגצי דקלים נקראין אילני ובכלל אילני הן טפי מדיקלי כן נראה בעיני. וי"מ דאין זה חזר בכלל אילני ואין זה נקרא אילן יותר מזה והלכך המוטב דהיינו גפנים שייר לעממו ולא נהיאר דאם איתא דשנייהן שוין ואין זה נקרא אילן יותר מזה ואיחא אמר לזר מאילני הוה לן למימר דתרווייהו שייר לעממו שהרי גילה דעתו שהכל קרא אילני מאחר שאין כאן שום אילן אחר שיקרא אילן אלא אלו:
ה"ג אמר רב כל שעולין כו'. ולעיל קאי היכא דא"ל לזר מאילני וקמפרש רב אלו הן אילנות ששייר שאם קטנים הן הרבה לא מיקרי אילני. ולא גרסינן לזר מדיקלי ואילני א"ר כו' ופירוש בעלמא הוא:
כל שעולין לו נחש. ללקט פירותיו חשיב אילן ובדקל מיייר כדמפרש לקמיה שגבזה הרבה ופירותיו צראשו:

צריכין גבול הלכך אין בכלל השדה קציב:
אמר רב משרשיא מלאן למלרים מה"ס. שהקונה את השדה קנה את המלרים עמנן וכל

האילנות הנטועין צמלר דמלרים בכלל שדה דהכי משמע קציב כל האילנות הנטועין בקרקע המלר שהוא קציב השדה קנה אכרהא. כן נראה בעיני דיקלי. שגדלו כל לרכן:
סאלין. סאלין נטעים צחורים:
האלין ו**אליין**. גם הם מיני דקלים כדמתן (סוכה דף כט:.) לייני הר הצרול כשרין. ויש מפרשים שאין אלו טועינן פירות:
ואע"ג דכי לא כפז ליה הכי קני. כדמתן המוכר את השדה סתם מכר חרוב שאינו מורכב וצמולת השקמה וכ"ש שאר אילנות דהא לא משייר צמחתי' אלא חרוב המורכב וסדן השקמה:
שופרא דשטרא. ייפוי כח השטר דאפי' אי אמו לפני כ"ד טועין יחבי ליה שהרי מפורשין בתוך השטר:
א"ל לזר מדיקלא פלניא כו' הכא לא גרסינן אלא לקמן בסמוך אחר דחויא לדיקלי קא"ל:
קפסיק גמרא א"ל מוכר ללוקח ארעא ודיקלי מוצנינא לך שני מכירות הן שדה זו אני מוכר לך וקנה את השדה ואת הדקלים שצמוכו ודיקלי נמי מוצנינא לך צמקום אחר דהא לא קאמר ארעא בדיקלי כדלקמן דהוי משמע דקלים שצמוכה:
הכי גרסינן אי אים ליה דיקלי ייביז ליה פרי דיקלי. לזד אותן שצשדה המכורין בכלל שדה דמכירה אחרת היא זו ומיעוט דיקלי שנים. ויש ספרים שכותב צהן אי אית ציה דיקלי ייביז ליה תרי דיקלי דמשמע דאם יש שם דקלים הרבה צאותו שדה שמכר לו יתן לו מהן שנים ולא יותר והשאר יעבד לעממו ולא נהיאר כלל דלאיו א"ל האי ארעא מוצנינא לך קנה הכל אפילו הדקלים וכשהוסף לפרש ארעא ודיקלי יפסיד הלוקח כ"ש שיפיה כמו כדאמרן לעיל צריך למכתב ליה קני לך דיקלין ותאלין כו' דהוי שופרא דשטרא ולא אמרינן שני דקלים מכר לו והשאר עיבד לעממו ועוד הכי חשיבי ליה למימר חוינן אי אית ציה דיקלי לא ייביז ליה אלא תרי דיקלי שהרי כולן היו מכורין מסתמא והאני יתור לשון זה לשייר לעממו ומדלא קאמר הכי אלא קאמר יחבי ליה תרי דיקלי שיימ דה"ק אם יש לו דיקלי לזד אותן שמכר עם השדה לו שאן בתוך השדה ייביז ליה תרי דיקלי:
^(א) **וצין ליה פרי דיקלי**. יקנה ללכרו של זה שני דקלים שלא יהא מחוסר אמתה שכן המנהג לו שני מוכר לך אילנות שאקנה ללכרך או יחזיר לו מן המעות כנגד דמי שני דקלים:
ואי משעבדי. למלוה:
ארעא בדיקלי. שדה עם דקלים שצמוכו אני מוכר לך:
ה"ג אי אים צה: מקח טעות הוא. ששיקר צו והדרי מעות. ונהי דאין אונאה לקרקעות היכא דמוכר ביוקר אפי' יותר משמות ^[כ"מ מ.] ^(א) מקח טעות מיהא הוי דלדעת כן לא לקח אלא היה סבור שיש צה דקלים כמו שאמר ליה:
ארעא ^(א) ציה דיקלי. מקום הראוי לדקלים לית ליה ללוקח דיקלי שאם אין דקלים בשדה אין זה מקח טעות מ"ט דחויא לדיקלי קא"ל קרקע יפה לגדל דקלים. ומיהו אי אית ציה דיקלי ה"ז של לוקח דכ"ש דה"ק ארעא דחויא לדיקלי מוצנינא לך כלומר שהדקלים שצה טעוינן פירות קצת לחודיה שייריה דעתמו ליהנות מפירות שדה פורתא וקנה הלוקח לו השאר בכלל השדה:
ואי דיקלא בישא הוא. אע"פ שיש עדיין רעים ממנו אלא דקרו ליה אינשי להאי דיקלא בישא כגון דלא טעיין קבא דלאיו טעיין קבא לאו דיקלא בישא הוא כדאמרין בעלמא (לעיל דף ט.) דיקלא דטעיין קבא אסור למקציה:
ד"ש הנה. המוטצים ממנו ששייך לעממו דהכי קאמר אפי' ההוא דיקלא בישא אני משייר לעממי. ומיהו אם יש בשדה דיקלי בישא טפי מהאי אינהו מודבני בכלל ^(א) דהא דאמרין כ"ש הנה אדיקלי דטבי טפי מהאי קאי:
ה"ג לזר מאילני אי אים ליה אילני לזר מאילני. כלומר אם אמר מוכר ללוקח שדה ^(א) אני מוכר לך לזר מאילני חוינן אי אית צה שאר אילנות כגון ויתים ותאנים ותפוחים וכל שאר אילנות חוץ מדקלים וגפנים שאין נקראין אילני:
לזר מאילני. מכר לו את השדה אצל האילנות אינן מכורין שהרי הוצ